

As disposições em contrário.
São João da Barra, 29 de junho
de 2007.

**CARLA MARIA MACHADO
DOS SANTOS**
Prefeita

Lei nº 062/07 de 29 de junho
de 2007.

**Dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e dá outras
providências.**

A Câmara Municipal de São João
da Barra aprova e eu sanciono a
seguinte lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. – Fica criado, no âmbito
do Município de São João da Barra o
Conselho Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável -
CMADS.

Parágrafo Único – O CMADS é
um órgão colegiado, consultivo de
assessoramento ao Poder Executivo
Municipal e deliberativo no âmbito de
sua competência, sobre as questões
ambientais propostas nesta e demais
leis correlatas do Município.

Art. 2º. – O Conselho Municipal
de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, será um centro de
debates permanentes entre os vários
setores da sociedade.

Art. 3º. – A autonomia do
Conselho se exercerá nos limites da
legislação em vigor, do compromisso
como a democratização das relações
sociais.

compatibilizá-las com as normas e
padrões ambientais vigentes,
encaminhando aos órgãos com-
petentes qualquer alteração que
promova impacto ambiental ou
desequilíbrio ecológico.

XIV – receber denúncias feitas
pela população, diligenciando no
sentido de sua apuração junto aos
órgãos federais, estaduais e
municipais responsáveis e sugerindo
ao Executivo Municipal as
providências cabíveis;

XV – acionar os órgãos
competentes para localizar,
reconhecer, mapear e cadastrar os
recursos naturais existentes no
Município, para o controle das ações
capazes de afetar ou destruir o meio
ambiente;

XVI – opinar nos estudos sobre
o uso, ocupação e parcelamento do
solo urbano, posturas municipais,
visando à adequação das exigências
do meio ambiente, ao desenvol-
vimento sustentável do município;

XVII – opinar quando solicitado
sobre a emissão de alvarás de
localização e funcionamento no
âmbito municipal das atividades
potencialmente poluidoras e
degradadoras;

XVIII – opinar sobre a concessão
de licenças ambientais e a aplicação
de penalidades, respeitadas as
disposições da Deliberação
Normativa em vigor.

XIX – orientar o Poder Executivo
Municipal sobre o exercício do poder
de polícia administrativo, no que
concerne à fiscalização e aos casos
de infração à legislação ambiental;
XX – deliberar sobre a realização
de Audiências Públicas, quando for o

Conselho, reunirem-se com seus
representados, a fim de conhecer as
reivindicações e/ou sugestões para
fazê-los serem efetivamente
representados.

Art. 7º. – Cada membro do
Conselho terá um suplente que o
substituirá em caso de impedimento
ou qualquer ausência, sendo o
mesmo indicado, oficialmente pelo
titular.

Art. 8º. – Os integrantes do
Conselho Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável serão
nomeados através Decreto da Chefe
do Poder Executivo Municipal,
contendo a indicação de Conselheiros
Governamentais com seus
respectivos suplentes.

Art. 9º. – O Conselho Municipal
de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável terá a seguinte estrutura:

I - Plenária;

II - Presidente;

III - Vice-presidente;

IV - Comissões;

V - Secretaria Executiva.

Parágrafo único – A plenária é
o Órgão soberano do Conselho
Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

CAPÍTULO V

**DA ELEIÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL**

Art. 10º. – O Presidente e o Vice-
Presidente do Conselho serão
escolhidos entre seus pares, em
eleição direta e aberta.

Art. 11º. – O mandato de
Conselheiro será de dois anos, a
contar da publicação do diário oficial

do CMADS, de acordo com a
categoria representada.

Art. 24º. – O CMADS poderá
instituir, se necessário, em seu
regimento interno, câmaras técnicas
em diversas áreas de interesse, e
ainda recorrer a técnicos e entidades
de notória especialização em
assuntos de interesse ambiental.

Art. 25º. – No prazo máximo de
60 (sessenta dias) após a sua
instalação, o CMADS elaborará o seu
Regimento Interno, que deverá ser
aprovado por Decreto da Prefeita
Municipal, também no prazo de 60
(sessenta dias).

Art. 26º. – A instalação do
CMADS e a composição dos seus
membros ocorrerão no prazo máximo
de 60 (sessenta dias), contados a
partir da data de publicação desta Lei.

Art. 27º. – As despesas com a
execução da presente Lei, correrão
pelas verbas próprias consignadas no
orçamento em vigor.

Art. 28º. – Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
São João da Barra, 29 de Junho
de 2007.

**CARLA MARIA MACHADO
DOS SANTOS**
Prefeita

Decreto nº 19 de 05 de junho
de 2007.

*Cita fonte de recurso em contas
existentes no Orçamento Corrente
do Fundo Municipal de Saúde.*

A Prefeita Municipal de São João
da Barra, no uso de suas atribuições
legais, **DECRETA:**

Art. 1º. – Fica criado no Plano de

CAPÍTULO II DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Art. 4º. - Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMADS compete:

I - Formular as diretrizes para a política municipal do meio ambiente, inclusive para atividades prioritárias de ação do Município em relação a proteção e conservação do meio ambiente;

II - propor normas legais, procedimentos e ações, visando a defesa, conservação, preservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental do Município, observada a legislação federal, estadual e municipal pertinente;

III - exercer a ação fiscalizadora de observância às normas contidas na Lei Orgânica Municipal e na legislação a que se refere o item anterior;

IV - obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento ambiental aos órgãos públicos, entidades públicas e privadas e a comunidade em geral;

V - atuar no sentido da conscientização pública para o desenvolvimento ambiental, promovendo a educação ambiental formal e informal, com ênfase nos problemas do Município;

VI - subsidiar o Ministério Público no exercício de suas competências, para a proteção do meio ambiente prevista na Constituição Federal de 1988;

VII - solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico

caso, visando à participação da comunidade nos processos de instalação de atividades potencialmente poluidoras;

XXI - propor ao Executivo Municipal a instituição de Unidades de Conservação, visando à proteção de sítios de beleza excepcional, mananciais, patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, espeleológico e áreas representativas de ecossistemas destinados à proteção ambiental, realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia;

XXII - responder as consultas sobre matéria de sua competência;

XXIII - deliberar sobre a aplicação dos recursos provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

CAPÍTULO III DO FINANCIAMENTO

Art. 5º. - O suporte financeiro, técnico e administrativo indispensável à instalação e ao funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, será prestado diretamente pelo Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente, através de fundo próprio, ou em caso de inexistência pela Prefeitura, até que o mesmo seja criado.

CAPÍTULO IV DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Art. 6º. - O CMADS será composto de forma paritária, por 06 (seis) representantes do poder público e 06 (seis) representantes da sociedade civil organizada, a saber:

I - Representantes do Poder

do Município.

CAPÍTULO VI DAS REUNIÕES

Art. 12º. - As reuniões ordinárias do Conselho terão periodicidade mensal, sendo realizadas em diferentes localidades, quando possível, com calendário anual de reuniões já marcadas previamente.

Art. 13º. - As reuniões serão presididas pelo Presidente, em caso de ausência pelo Vice-Presidente ou por quem a Plenária indicar, sucessivamente.

Art. 14º. - Os Conselheiros Titulares terão direito a voz e voto.

Art. 15º. - Os Conselheiros Suplentes só terão direito a voz, a não ser que esteja substituindo o Titular.

Art. 16º. - O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável poderá se reunir a qualquer época em caráter extraordinário, mediante convocação prévia de no mínimo 72 (setenta e duas) horas, por:

I - Pelo Presidente do Conselho;

II - Por 1/3 terço dos Conselheiros Titulares em requerimento escrito dirigido ao Presidente, especificando os motivos da convocação.

Art. 17º. - As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com presença de maioria absoluta dos Conselheiros ou em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após qualquer quorum.

Art. 18º. - As deliberações do Conselho deverão ir a voto, desde que estejam a maioria dos Conselheiros.

Parágrafo Único: Em caso de empate dos votos, cabe ao Presidente do conselho exercer o

Contas da Despesa do Município de São João da Barra, a fonte de recurso "01-Serv.Saúde", em contas existentes no Orçamento Corrente do Fundo Municipal de Saúde, conforme anexo.

ANEXO

0600-082440282.054-3390.39.00-01
0600-082440282.054-3390.48.00-01
0600-103010282.036-3390.30.00-01
0600-103010282.036-3390.32.00-01
0600-103010282.036-3390.36.00-01
0600-103010282.036-3390.39.00-01
0600-103010282.036-3390.52.00-01

Art. 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São João da Barra, 05 de junho de 2007.

CARLA MARIA MACHADO
DOS SANTOS

Prefeito

*Replicado por incorreção

Decreto nº 20 de 05 de junho de 2007

Abre Crédito Suplementar e Altera Quadro de Detalhamento da Despesa do Fundo Municipal de Saúde.

A Prefeita Municipal de São João da Barra, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no artigo 8º item I da Lei Municipal nº 49 de 26/12/2006,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para reforço de dotações orçamentárias, do Fundo Municipal de

voto de desempate.

Público:

complementar às ações executivas do Município na área ambiental;

VIII – propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas de pesquisas e de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental;

IX – opinar previamente, sobre os aspectos ambientais de políticas, planos e programas governamentais que possam interferir na qualidade ambiental do Município;

X – apresentar anualmente proposta orçamentária ao Executivo Municipal, inerente ao seu funcionamento;

XI – identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, federal, estadual e municipal, sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação;

XII – opinar na realização de estudo alternativo sobre as possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando das entidades envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria, visando a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental;

XIII – acompanhar o controle permanente das atividades degradadoras e poluidoras, de modo a

- a) Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos;
 - b) Secretaria Municipal de Pesca;
 - c) Secretaria Municipal de Saúde;
 - d) Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
 - e) Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;
 - f) Secretaria de Agricultura.
- II – Representantes da Sociedade Civil:
- a) 02 (dois) representantes de setores organizados da sociedade, tais como: Associação do Comércio, da Indústria, Clubes de Serviço, Sindicatos e Entidades comprometidas com a questão ambiental;
 - b) 02 (dois) representantes de entidade civil criada com o objetivo de defesa dos interesses dos moradores, com atuação no município, se possível, com representatividade das áreas urbana e rural;
 - c) 02 (dois) representantes de entidades civis criadas com a finalidade de defesa da qualidade do meio ambiente, com atuação no âmbito do município.

Parágrafo Único: Os Conselheiros deverão mensalmente antes das reuniões ordinárias do

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19º. – A função dos membros do CMADS é considerada serviço de relevante valor social, não sendo remunerado.

Art. 20º. – As sessões do CMADS serão públicas e os atos deverão ser amplamente divulgados.

Art. 21º. – O mandato dos membros do CMADS é de dois anos, permitida uma recondução, à exceção dos representantes do Executivo Municipal.

Art. 22º. – Os Órgãos ou Entidades mencionados no art. 6º poderão substituir o membro efetivo indicado ou seu suplente, mediante comunicação por escrito dirigida ao Presidente do CMADS.

Art. 23º. – O não comparecimento do Conselheiro ou de seu Suplente a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas, durante 12 (doze) meses, implicará em sua substituição do CMADS, de acordo com os seguintes critérios:

I - Representante do Poder Público, através de nova indicação;

II - Representante da Sociedade Civil, Órgão ou Entidade que obtenha a segunda maior votação na eleição

ANEXO		
Conta	Valor	
0600-082440282.036-3390.39.00-01	200.000,00	
0600-082440282.036-3390.48.00-01	5.000,00	
0600-103010282.036-3390.30.00-01	40.000,00	
0600-103010282.036-3390.32.00-01	20.000,00	
0600-103010282.036-3390.36.00-01	10.000,00	
0600-103010282.036-3390.39.00-01	15.000,00	
0600-103020281.028-4490.52.00-01	10.000,00	
TOTAL	300.000,00	

Art. 2º. – Os recursos do presente crédito serão compensados na forma do Parágrafo 1º, item III, Art. 43 da Lei Federal n.º 4.320 de 17/03/64, com anulação de igual importância no saldo da dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, na forma do anexo.

ANEXO		
Conta	Valor	
0600-103010282.036-3190.11.01-10	300.000,00	
TOTAL	300.000,00	

Art. 3º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.

São João da Barra, 05 de junho de 2007.

CARLA MARIA MACHADO
DOS SANTOS
Prefeito

***Republicado por incorreção**